

1500542-91.2022.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE CAVASSO

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante 2071761/2022, 23617879, 1442/22/807, 2071761

Autor(es)

Alcunha do Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu(s):

BRENDON RAFAEL SIMPLICIO

Data da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, 19 2133 - 9021 e 19 2133 - 9022, Centro - CEP 13610-901, Fone: 19 2133 - 9020, Leme-SP - E-mail: lemejr@tjst.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

[Tipo de Processo] nº:

1500542-91.2022.8.26.0318

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante 2071761/2022, 23617879, 1442/22/807, 2071761

Autor(es)

Alcunha do Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu(s):

BRENDON RAFAEL SIMPLICIO

Data da Audiência:

09/09/2022

Aos 09 de setembro de 2022, nesta Cidade e Comarca de Leme, Estado de São Paulo, na sala de audiências, às 15h15min, presente o Excelentíssimo Senhor Doutor FELIPE CAVASSO, Meritíssimo Juiz Substituto, comigo escrevente nomeado(a). Compareceu o Ministério Público, Doutor(a) LUIS HENRIQUE SCANFERLA. Presente o(s) réu(s) BRENDON RAFAEL SIMPLÍCIO e seu(sua) advogado(a) Doutor(a) Alex Doniseti de Lima, OAB 263315/SP. Presente(s) a(s) testemunha(s) arrolada(s) pelas partes PC RODRIGO PADOAN ALBANEZ e PC DANILO GUIGUER DE OLIVEIRA. Aberta a teleaudiência, pelo Meritíssimo Juiz foi colhido o depoimento, dos presentes, ouvidos, e qualificados nos autos, considerando o Provimento CSM nº 2.651/22. A seguir, pelo MM Juiz foi deliberado o seguinte: Declaro encerrada a instrução. Digam as partes em debates. Pelo Ministério Público foi dito: MM Juiz, alegações finais orais gravadas em mídia digital. Pelo(a) Advogado(a) foi dito: MM Juiz, alegações finais orais gravadas em mídia digital. Pelo MM Juiz foi proferida a seguinte sentença:

Vistos. BRENDON RAFAEL SIMPLICIO foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no art. 33, caput, da Lei nº 13.343/2006, porque, segundo a denúncia no dia 15 de março de 2022, por volta das 10h30min, na Rua Afonso Cimenés, nº 98, Jardim Alto da Glória, nesta cidade e comarca de Leme/SP, guardava, para fins de tráfico, 42 porções contendo 8,31 gramas de cocaína (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 40/41 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 81/83), substância que é entorpecente e que determina a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O acusado foi notificado e apresentou defesa prévia. A denúncia foi recebida, o(a) acusado(a) foi citado(a), não sendo absolvido(a) sumariamente e inaugurando-se a instrução criminal, ao longo da qual ouviram-se as testemunhas, interrogando-se o(a) acusado(a) ao final. As partes manifestaram-se em debates, pugnando o Ministério Público pela condenação, e a(s) Defesa(s) requereu a absolvição ou aplicação da pena em seu patamar mínimo, com os consectários legais. É o relatório. Fundamento e decido. Procede a pretensão punitiva. A materialidade está comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 81/83), auto de exibição e apreensão (fls. 40/41), fotografias (fls. 42/46), auto de constatação provisório (fls. 47/48), bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. A autoria é certa. O policial civil Rodrigo Padoan Albanes relatou que o setor de investigações da polícia civil vinha recebendo informações de que um indivíduo de nome Brendon estaria guardando drogas em sua casa. Na data dos fatos, realizaram diligências e localizaram o réu em frente à sua residência. Foi realizada abordagem, mas nada de ilícito fora localizado. Posteriormente, o réu autorizou a entrada para realizar uma busca pela residência, na qual foram localizados dois sacos na cozinha, um deles continha 119 pinos vazios e o outro 42 pinos com cocaína. Encontraram ainda 64 saquinhos zip lock. No mesmo sentido o testemunho do policial civil Danilo Guiguer de Oliveira. Interrogado, o réu negou a prática delitiva. Disse que não foi abordado em frente de sua casa. Assinou todos os papéis em momento posterior. Não havia drogas na sua casa. Afirmou que os policiais entraram numa outra casa no mesmo dia e pegaram drogas lá. A prova é segura pela condenação, o que se extrai a partir dos relatos coerentes e harmônicos dos policiais ouvidos nesta data. É certo que, se comparados os depoimentos prestados em sede inquisitiva e judicial, sempre será possível verificar a existência de pequenas contradições, que se reputam naturais, porque a ninguém é dado prestar depoimentos estritamente idênticos, sem nenhuma diferença. O que importa, no entanto, é a coerência no que é fundamental. No caso, fundamental era a quantidade da droga, sua forma de acondicionamento, com quem foi encontrada e em que circunstâncias isso se deu. Cumpre consignar que nada há nos autos que indique intenção das testemunhas em incriminar indevidamente o acusado. Além disso, acolher essa tese seria desmerecer o trabalho dos policiais em suas investigações. Salvo comprovação em contrário, a atuação dos agentes públicos goza de presunção de veracidade e legitimidade. Sobre o tema, invoco famoso precedente da lavra do eminente Min. Celso de Mello: Prova – Depoimento testemunhal de agentes policiais – Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos (STF, 1ª T., HC nº 74.608-0/SP). De outro lado, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal ou de terceiros, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Nessa medida, na residência do réu foram apreendidas 42 porções de cocaína, além de mais de uma centena de pinos vazios, tudo a demonstrar a intenção de entrega e consumo a terceiros, inexistindo dúvida a respeito da traficância. Houve autorização por escrito para entrada dos

policiais (fl. 39), o que se deu antes do ingresso, conforme esclarecido por ambos os agentes públicos nesta audiência. Inexistiu violação, assim, ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República. Ainda, os policiais civis apontaram a existência de denúncias prévias a respeito da traficância pelo acusado. Logo, diante da natureza permanente do delito de tráfico, bem como por existir prévia autorização por escrito por parte do acusado, não se constata ilicitude na prova produzida. A versão do réu, de que inexistia drogas na sua casa e que em outra casa é que foram localizados os entorpecentes naquele dia, está em total descompasso com a prova produzida. Nenhum elemento sobreveio no curso da instrução probatória que pudesse corroborar a versão trazida pelo réu, de tal forma que a condenação se impõe. Reconhecida a ação criminosa, passo à fixação da pena (sistema trifásico: art. 68, caput, do CP). Primeira fase: sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, de natureza subjetiva (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente) e objetiva (motivos, circunstâncias e consequências do crime), com a preponderância do artigo 42 da Lei de Drogas, (verificar se há algum motivo para exasperação da pena-base): observa-se pela folha de antecedentes e certidão (fls. 146/156 e 157/160, processos 0002586-46.2011 e 0005868-92.2011), que o réu ostenta condenações definitivas, de modo que em razão dos maus antecedentes, fixo a pena-base em um sexto acima do mínimo legal, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Segunda fase (arts. 61, 62 e 65, CP): em virtude de uma terceira condenação definitiva (autos 0005313-70.2014 - fl. 158), verifica-se a reincidência, que é específica, de modo que elevo a pena em mais um sexto, chegando-se a 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Terceira fase: Não se reconhece a incidência do disposto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porque o réu não é primário, ostentando maus antecedentes e é reincidente. Pena definitiva: 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. O dia multa é fixado no mínimo legal, considerando-se a condição econômica do acusado. Regime inicial de cumprimento (art. 33, §§ 2º e 3º c/c art. 59, III, CP, e art. 387, § 2º, CPP): será o fechado, único adequado para reprovação de delito, diante do quantum da pena, maus antecedentes, reincidência e natureza hedionda do crime. Substituição por penas alternativas (art. 44, CP): incabível em virtude da quantidade de pena e reincidência. Por fim, o réu deverá permanecer na prisão, para a garantia da ordem pública, ante a natureza do delito e à vista de todo o exposto, especialmente das considerações quanto à fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, notadamente neste momento, com prolação de sentença condenatória, mantidos os demais fundamentos que embasaram a decretação da prisão cautelar. Ante o exposto, condeno BRENDON RAFAEL SIMPLICIO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no piso legal mínimo. Tendo respondido ao processo em prisão cautelar, e como não houve alteração no panorama probatório que ensejou tal fato - aliás, a sentença reconheceu a responsabilidade criminal -, denega-se o direito de recorrer(em) em liberdade, subsistentes os pressupostos e os requisitos da prisão preventiva (art. 312 c/c art. 313, CPP) nos termos do que foi decidido anteriormente neste processo. Recomende-se na prisão em que se encontra. Decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos, em favor da União, com posterior reversão ao Funad, após o trânsito em julgado, na forma do artigo 63

e §§ da Lei nº 11.343/2006. Fica também autorizada a incineração do entorpecente, caso ainda não procedida. O acusado pagará a taxa judiciária, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, em razão de sua hipossuficiência e da gratuidade. Após o trânsito em julgado: a) Comunique-se o Instituto de Identificação (IIRGD); b) oficie-se ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição da República de 1988; c) expeça-se guia de execução definitiva ou oficie-se para aditamento da guia de recolhimento provisória, remetendo-se ao juízo competente; d) intime-se o réu

para pagamento da multa, no prazo de 10 (dez) dias e da taxa judiciária, se o caso, em 60 (sessenta) dias, procedendo-se na forma dos artigos 480 e 480-A das NSCGJ. Arbitro honorários ao(à) douto(a) advogado(a) dativo(a) no máximo da tabela (Convênio DPE/OAB-SP), expedindo-se certidão com o trânsito em julgado. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Pelo réu(ré) foi declarado que não se conforma com a r. sentença proferida em teleaudiência pelo MM Juiz de Direito da Vara Criminal e quer dela recorrer para a Superior Instância, requerendo seja o recurso recebido e processado na forma da lei. Ciência às partes que as gravações foram realizadas pelo Teams por meio de videoconferência; e serão armazenadas nos autos. NADA MAIS. Para constar, Elaine Augusti, Escrevente Técnica Judiciária, digitei.